

הוועדה הציבורית לעניין מימון מפלגות

סימוכין: 2026-111840
ט' בתמוז התשפ"ו
24 ביוני 2026

לכבוד
חה"כ אמיר אוחנה
יושב ראש הכנסת

כבוד היושב ראש,

הנדון: החלטה והמלצה בעניין מימון הבחירות לכנסת ה-26

א. כללי

1. חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן – "חוק מימון מפלגות" או "החוק"), קובע בסעיף 1א כי "לצורך חוק זה תוקם ועדה ציבורית". סמכות הוועדה הציבורית, בין היתר, לקבוע את שיעור יחידת המימון, המהווה בסיס לחישוב מימון הבחירות ומימון ההוצאות השוטפות של סיעות הכנסת. בנוסף, מעורבת הוועדה בהחלטות שיש בהן כדי להשפיע על גובה מימון המפלגות ותנאיו אף בלא שיש בכך שינוי פורמלי של יחידת המימון¹.

2. ביום ט"ו בסיון התשפ"ו, 31.5.2026, קיבלה הוועדה הציבורית פנייה ראשונית ובלתי פורמלית שהעבירו סיעות שונות לחשב הכנסת עם בקשות שעניינן הגדלת מימון הבחירות לכנסת ה-26 ודחיית פירעון הלוואות שנתנה הכנסת לסיעות. בעקבות כך החליטה הוועדה לקיים ישיבה עם נציגי כל הסיעות שיהיו מעוניינות בכך, והציעה כי יעבירו לפני הישיבה מסמכים ונתונים. לקראת הישיבה קיבלה הוועדה מכתב מנומק מאת חמש סיעות (לפי גודלן: הליכוד, כחול לבן-המחנה הממלכתי, יהדות התורה, הציונות הדתית, עוצמה יהודית), המבקשות את הגדלת מימון הבחירות, ומכתב מנציגי סיעה נוספת (יש עתיד) המתנגדים לכך.

3. בישיבה שהתקיימה במשכן הכנסת ביום כ"ה בסיון התשפ"ו, 10.6.2026, הופיעו בפני הוועדה הציבורית נציגים מסיעות שונות (הליכוד, כחול לבן-המחנה הממלכתי, יהדות התורה, עוצמה יהודית) והציגו את צרכי המפלגות ביחס למימון הציבורי המשולם להן, המחייבים לטעמם הגדלה של יחידת המימון לצד תיקונים נוספים בחוק. נציגי סיעות נוספות לא השתתפו אף שכל הסיעות הוזמנו. באותה ישיבה נפגשה הוועדה גם עם מנהלת האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה וקיבלה ממנה רקע ומידע בנושא.

¹ ר' בג"ץ 5374/22 התנועה למען איכות השלטון נ' הכנסת (29.9.2022): "רשמנו לפנינו את הערותיה של יו"ר הוועדה הציבורית לעניין מימון מפלגות, השופטת (בדימ') א' פרוקציה, שהבהירה כי במסגרת הליכי חקיקה שנוגעים למימון מפלגות, יש להקפיד על שיתופה של הוועדה ובתוך כך להותיר בידה זמן ואמצעים לבחון לעומק את הסוגיות הנוגעות לעניין, ולגבש עמדה מושכלת על בסיס נתונים מוסמכים ומבוררים. עקרונות אלה מתחייבים בהליך חקיקה תקין, שעליו יש להקפיד גם בהינתן אילוצי זמן עליהם עמדה הכנסת. יו"ר הוועדה ציינה כי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, מסמך את הוועדה לקבוע את שיעור יחידת המימון שעל פיה נקבע המימון לו זכאית הסיעה, בלא שנדרש לעגן החלטה זו בחקיקה ראשית; ובכך ניתן ביטוי למדיניות ראויה כאשר מדובר בהקצאת כספי ציבור בהיקפים משמעותיים לגורמי הכנסת עצמם. יו"ר הוועדה ציינה כי לעמדתה, יש מקום שהוועדה תביע עמדה גם בהליכי החקיקה שעניינם הנושאים הנלווים לשיעור יחידת המימון, כגון ההלוואות שניתנות לסיעות, נוכח ההשפעה המשמעותית של עניינים אלה על היקף המימון הממלכתי שניתן למפלגות. הליך חקיקה שכזה ימנע פגיעה באמון הציבור בכנסת ובנציגיה, ויוביל לניהול מבוקר של תקציבי המפלגות, תוך התחשבות במימוש ערך הביטוי הפוליטי במרחב הציבורי."

4. בישיבה נוספת שהתקיימה במשכן הכנסת ביום א' בתמוז התשפ"ו, 16.6.2026, הופיע בפני הוועדה הציבורית עו"ד אורי הברמן מטעם מפלגת ישר לישראל, בהמשך לפנייתה בכתב של מפלגה זו אל הוועדה עובר לישיבה זו. במכתב המפלגה ובשיחה האמורה עלו צרכים ייחודיים למפלגות שאינן מיוצגות בכנסת.

5. כמו כן, הוועדה עיינה בהחלטות שקיבלה הוועדה הציבורית שקדמה לה, בדוחות מבקר המדינה בנושא מימון מפלגות ובתיקוני חקיקה שהתקבלו לפני מערכות הבחירות הקודמות, וקיבלה מידע ונתונים מחשבות הכנסת המלווה את ישיבותיה.

6. בהמשך לכך, וכפי שיפורט בהמשך, החליטה הוועדה להגיש מסמך זה הכולל שני חלקים:

א. החלטה בדבר הגדלת יחידת המימון בבחירות לכנסת ה-26. כידוע, סעיף 1ב לחוק מפקיד בידי הוועדה הציבורית את הסמכות לקבוע את סכום יחידת המימון, ועניין זה אינו מצריך החלטה של גורם נוסף.

ב. המלצה לתיקונים לחוק מימון מפלגות. תיקוני חקיקה אינם בסמכות ישירה של הוועדה, אולם כאמור תיקונים אלה, לצד שינוי גובה יחידת המימון, מהווים מכלול אחד שרכיביו קשורים ומשלימים זה את זה.

7. למיטב התרשמותה של הוועדה לא נעשתה בשנים האחרונות בחינה מקיפה של עלויות מערכת בחירות למפלגות, וממילא אף לא נגזר מכך מהו הסכום המתאים והנדרש לקביעת גובה יחידת המימון. הוועדות הציבוריות עד כה בחנו את הצורך בעדכון יחידת המימון לפי שינויי מחירים בין מערכת בחירות אחת לאחרת. על בחינה כאמור להתבצע בתקופה שאינה צמודה למערכת בחירות.

8. הוועדה נתנה את דעתה לעבודת מטה שערכו המפלגות והוועדה הציבורית הקודמת שעיקרה תיקון השיטה, לשם הגברת הוודאות באשר לסכומים שכל מפלגה זכאית להם עוד לפני הבחירות והיוודע תוצאותיהן, לצד חשיבה על הגדלת המימון לצורך מערכות הבחירות ומנגד הקטנת המימון החודשי השוטף בתקופת כהונתה של הכנסת. ואולם, בשל העובדה שהוועדה הציבורית החלה לפעול בהרכבה הנוכחי רק לאחרונה, ובהתחשב בכך שאנו מצויים הלכה למעשה בפתחה של מערכת הבחירות לכנסת ה-26, הקבועות (נכון להיום ולכל המאוחר) ביום ט"ז בתמוז התשפ"ו, 27.10.2026, סברה הוועדה כי לא יהיה בידה ואף לא יהיה זה נכון להציע תיקוני קבע לחוק מימון מפלגות בשעה זו. לפיכך, וכפי שנעשה גם בסמוך לתקופות בחירות קודמות, הן החלטת הוועדה והן תיקוני החקיקה המומלצים עניינם **הוראת שעה לבחירות לכנסת ה-26 בלבד**. לאחר הבחירות ועם כינון הכנסת ה-26, תשוב הוועדה ותתכנס, בשיתוף פעולה עם הסיעות, לבחינה עקרונית ומקיפה של האופן הראוי למימון המפלגות, לשם עיגונו המסודר בחקיקה.

ב. החלטה - שיעור יחידת המימון בבחירות לכנסת ה-26

9. בהתאם לסעיף 1ג לחוק מימון מפלגות, יחידת המימון מתעדכנת מדי 1 בינואר לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בשנה שחלפה. סכום יחידת המימון כיום, כפי שעודכן באופן אוטומטי בראשית השנה, הוא 1,638,000 ש"ח. בשנת 2025 עמד סכום היחידה על 1,600,200 ש"ח.

קודם לכן, ביום כ' בטבת התשפ"ד, 1.1.2024, עודכנה יחידת המימון באופן אוטומטי לסכום של 1,547,200 ש"ח, אולם הוועדה הציבורית בהרכבה הקודם החליטה שהעדכון לא יחול לעניין מימון

ההוצאות השוטפות וייותר בסכום של 1,497,100 ש"ח כפי שהיה בשנת 2023. החלטה זו, שלמעשה הפחיתה את יחידת המימון ביחס למימון ההוצאות השוטפות, הוארכה שלוש פעמים נוספות ובסה"כ היתה בתוקף 13 חודשים, עד תום כהונת הוועדה הציבורית. הוועדה תלתה את ההפחתה האמורה "במצב המלחמה בו נתונה המדינה מאז 7 באוקטובר 2023 ונוכח המעמסה התקציבית המיוחדת המוטלת על משק המדינה עקב כך". נעיר כבר עתה כי שיקול זה, של המלחמה המתמשכת, עומד לנגד עינינו גם כעת וזאת בשים לב להתארכות המלחמה ובשים לב לצורכי שיקום יישובים, בעיקר בגבול הצפון ורצועת עזה, שנפגעו וחלקם מתמודדים גם בימים אלו עם המשך ירי בלתי פוסק, על כל המשתמע מכך. כמו כן התייחסה הוועדה הקודמת בהחלטתה לכך ששכר נושאי המשרה ברשויות השלטון הוקפא מאותן סיבות.

עוד יש להזכיר כי ביום ל' בסיון התשפ"ב, 29.6.2022, בסמוך לפני שהתקבל חוק התפזרות הכנסת ה-24, החליטה הוועדה הציבורית בהרכבה הקודם להעלות את סכום יחידת המימון לעניין הבחירות לכנסת ה-25 בלבד מ-1,422,000 ש"ח ל-1,600,000 ש"ח, תוספת של כ-12.5%. הוועדה הסבירה תוספת זו בטעמים עקרוניים ופרטניים: העקרוניים - הצורך בניהול מערכת בחירות שתאפשר פעילות ראויה של הסיעות המממשות חופש ביטוי פוליטי במשטר דמוקרטי, לצד הדרישה לניהול תקציבי על פי קווים של חיסכון וצניעות בשימוש בכספי ציבור; הפרטניים - התייקרויות שההצמדה למדד אינה נותנת להן מענה מספק, כגון עליית מחירי דלק, חשמל, פרסום, שכר עובדים ושירותים, וכן מעמסת יתר על המפלגות שקיימו חמש מערכות בחירות בתקופה של פחות מארבע שנים.

10. בפגישות שקיימה הוועדה הציבורית עם נציגי המפלגות, נטען, בדומה לטענות שעלו לפני הבחירות לכנסת ה-25, כי הצמדת יחידת המימון למדד אינה מספקת מענה הולם לעלויות ההולכות וגדלות של ניהול מערכת בחירות, ובפרט אינה תואמת את העלויות הקשורות בהעסקת עובדים, פרסום, אבטחת מידע, מיחשוב ועוד.

11. הוועדה הציבורית בדקה טענות אלה ומצאה כי אכן ישנן הוצאות שהתייקרו בשנים האחרונות בשיעור גבוה מעליית המדד והביאו לשחיקה בערכה של יחידת המימון. לשם הבנת השפעת ההתייקרויות על מצבן הכספי של המפלגות נעזרה הוועדה בדוח הביקורת שהגיש מבקר המדינה בפברואר 2024 על הבחירות לכנסת ה-25, שבו נעשה פילוח של הוצאות הבחירות לפי הדוחות הכספיים של המפלגות. בדוח נמצא כי 43.7% מהוצאות הבחירות הוקדשו לפרסומים ו-27.2% הוקדשו ל"שכר ונלוות, פעילים ונלווים"². מחישובים שהציג חשב הכנסת עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה משנת 2022 ב-16.5% ואילו השכר הממוצע לפי הביטוח הלאומי עלה בתקופה זו ב-30%. בנוסף, בדיקה עם לשכת הפרסום הממשלתית העלתה כי בתקופת בחירות ישנה עליה בעלויות הפרסום בשל הביקוש המוגבר.

12. לצד הנתונים הכספיים הביאה הוועדה בחשבון שיקולים נוספים: העובדה שבקשות להגדלת המימון שנשענו בעבר על קיום מספר מערכות בחירות ברצף אינן רלוונטיות עוד, בתום ארבע שנות כהונתה של הכנסת ה-25; העובדה שהמלחמה שהחלה בשמחת תורה התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) טרם הסתיימה, כמו גם השפעתה על תקציב המדינה; והרצון לעודד התנהלות כספית אחראית וזהירה.

13. נוסף על כך, המפלגות שהופיעו בפני הוועדה הציבורית הבהירו שאין בכוונתן לחוקק שוב הוראת שעה המגדילה את סכום ההלוואות ופריסתן, אלא להיצמד לכלל הקבוע בחוק, שלפיו כל הלוואה תחושב

² דוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת העשרים וחמש, עמ' 20.

לפי המימון המשולם במשך 36 חודשים ותיפרס על פני תקופה כאמור. בכך יש צעד נוסף בכיוון הכללי שעליו הצביעה הוועדה להגדלת המימון לקראת מערכת בחירות והקטנה תואמת של המימון החודשי השוטף במהלך חודשי כהונתה של הכנסת.

14. לאור כל האמור, ובהתחשב בהמלצות שיפורטו להלן, החליטה הוועדה הציבורית כי לעניין הוצאות הבחירות לכנסת ה-26 סכום יחידת המימון יהיה 1,835,000 ש"ח (עליה של כ-12%). חשב הכנסת העריך את העלות הכוללת של עליה זו בכ-25.5 מיליון ש"ח. אין בהחלטה זו כדי להשפיע על סכום יחידת המימון לעניין ההוצאות השוטפות לפי סעיף 2(א)(2) לחוק ולעניין מערכות הבחירות לכנסות הבאות.

ג. המלצה לתיקוני חקיקה

15. כאמור, הוועדה הציבורית דנה בבקשות שהציגו לה סיעות שונות בעניין מימון הבחירות לכנסת ה-26, שלא בדרך של שינוי סכום יחידת המימון. מאחר שהוועדה סבורה שמדובר בנושאים שלובים שלא נכון להפרידם, היא החליטה להגיש, לצד ההחלטה בדבר הגדלת סכום יחידת המימון, המלצות נוספות בעניינים אלה. עם זה, המלצות אלה, אם וכאשר יאומצו, מחייבות את תיקון חוק מימון מפלגות.

16. הלוואות מהכנסת שטרם נפרעו

סעיף 7ג לחוק מימון מפלגות, שנחקק בשנת 2014 בסמוך לפני הבחירות לכנסת ה-20, קבע לראשונה כי הסיעות יהיו זכאיות לקבל מהכנסת הלוואות, וייאסר עליהן לקבלן מבנקים.³ הרעיון היה לנתק את תלותן הכספית של המפלגות מגורמים במגזר הפרטי ולבסס את מימוןן ממקורות כספיים ציבוריים. ההלוואות ניתנות החל מתחילת כהונתה של כל כנסת חדשה, בסכום של עד מחצית ממימון ההוצאות השוטפות החודשי של הסיעה כשהוא מוכפל ב-36 חודשים.⁴ הוראה זו נועדה להבטיח את פירעון ההלוואה, גם אם כהונת הכנסת אינה נמשכת ארבע שנים מלאות. הסדר נוסף שנועד להבטיח את החזר מלוא ההלוואה קובע כי אם כהונת הכנסת הסתיימה לפני פירעון ההלוואה, תנוכה יתרת ההלוואה ממקדמת מימון הבחירות שתשולם לסיעה לאחר הגשת רשימת המועמדים לכנסת הבאה.⁵

מאז שנחקק החוק התברר כי מרבית הסיעות מבקשות לקבל את ההלוואה לאחר תחילת כהונתה של כנסת חדשה, אולם הן אינן מצליחות לפרוע אותה בתקופת כהונתה של אותה כנסת. הלכה למעשה, מאז שנחקק סעיף 7ג, בכל מערכות הבחירות שנערכו מאז (למעט ערב הבחירות לכנסת ה-21), חוקקה הכנסת חוק שאפשר לדחות את החזר ההלוואה לכנסת הבאה.⁶ במקרים מסוימים אף נקבע כי פירעון ההלוואה ייפרס לתקופה העולה על ארבע שנים. מובן כי ריבוי מערכות הבחירות בפרק זמן קצר החמיר תופעה זו.

האמור סותר את כוונתו המקורית של המחוקק, אשר יצר את הסדר ההלוואות. המחוקק ביקש להבטיח כי ההלוואות לא יהפכו למענקים ויוחזרו עד תום תקופת כהונתה של הכנסת שבה ניתנו. זאת ועוד, קושי משמעותי באי-פירעונה של הלוואה בתקופת כהונתה של אותה הכנסת, הוא החשש מחובות אבודים. סעיף 7ג לחוק הניח כי חוב אבוד ייתכן רק כאשר סיעה שלא סיימה להחזיר את ההלוואה אינה מגישה

³ חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 33 והוראת שעה), התשע"ה-2014.

⁴ סעיף 7ג(ב) לחוק מימון מפלגות.

⁵ סעיף 7ג(ג) לחוק מימון מפלגות.

⁶ סעיף 3(ב) עד (ה) לחוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019; סעיף 14(ב) לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"פ-2019; סעיף 11 לחוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"א-2020; סעיף 4 לחוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022.

רשימת מועמדים לכנסת הבאה. גלגול הלוואה מרחיב את ההיתכנות לחוב אבוד גם לסיעה שהגישה רשימת מועמדים אך לא נבחרה לכנסת הבאה.

מבקר המדינה עמד על הקשיים שבתיקוני החקיקה האמורים במספר דוחות, ובדוח על הבחירות האחרונות שפורסם בפברואר 2024 הקדיש פרק לנושא ההלוואות, שבו ציין כך: "כאמור תכליתו העיקרית של התיקון לחוק הייתה ניתוק תלותן של הסיעות במערכת הבנקאית. עם זאת, המצב המשפטי הנוכחי מאפשר לסיעות ליטול מאוצר המדינה הלוואות בתנאים מקילים ובסכומים גבוהים אשר יקשה עליהן להחזירם. בשל אי-יכולתן של הסיעות לפרוע את ההלוואות האמורות במהלך כהונת הכנסת שבה התקבלו, נדחים מועדי החזרי ההלוואות ונפרסים למשך שנים, עד כדי אי-השבתן בשל שינויים בהרכבי הסיעות בכנסת עקב מערכות בחירות תכופות. משתמע מכך שהסיעות מקציבות לעצמן משאבים כספיים נוספים למימון הוצאות הבחירות שלהן תוך שהן מסתמכות על מימון ממלכתי שוטף עתידי שאין ביכולתן להבטיח את קבלתו. יש לכך משנה תוקף כשמדובר בסיעות שחדלו להתקיים בכנסת ואין זכאיות עוד למימון ממלכתי שוטף".⁷

הוועדה הציבורית ערה לקשיים הנ"ל ולביקורת שהושמעה ביחס להסדרי פריסת החובות. הוועדה אף מודעת לכך שהעילה העיקרית לדחיית פירעון ההלוואות – כהונתן של כנסות קצרות וריבוי מערכות הבחירות – אינה רלוונטית כיום.

מאידך גיסא, הוועדה הציבורית מכירה בעובדה שהואיל ולפני הבחירות הקודמות נקבעה פריסה לתקופה של ארבע שנים וארבעה חודשים, ולפי תקופה זו חושב גם גובה ההלוואה, המפלגות עדיין לא סיימו להשיב את מלוא ההלוואה. הוועדה סבורה כי לא ניתן להתעלם מכך, וכי יש לאפשר למפלגות לנהל את מערכת הבחירות בלא שינוכו ממימון הבחירות מלוא סכומי ההלוואה שנותרו לפירעון.

בהתחשב בכל הנתונים הנ"ל, ממליצה הוועדה הציבורית על הסדר פריסה "מתון" שיכלול את המרכיבים הבאים, במטרה לעודד התנהלות אחראית בהתאם לחוק ולהבטיח ככל האפשר את פירעון כל ההלוואות:

א. ממועד חקיקת החוק ועד המועד האחרון להגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 לא תנוכה יתרת ההלוואה ממימון ההוצאות השוטפות. לאחר המועד האחרון להגשת הרשימות יימשך הניכוי ממימון ההוצאות השוטפות.

ב. ממקדמת מימון הבחירות לכנסת ה-26 ינוכו הסכומים שניכויים עוכב כאמור בסעיף א' לעיל, וכן תנוכה 50% מיתרת ההלוואה נכון למועד תשלום המקדמה.

ג. סיעה שלא תגיש רשימת מועמדים וממילא לא תהיה זכאית למקדמת מימון בחירות – תנוכה יתרת ההלוואה ממלוא תשלומי מימון ההוצאות השוטפות שמגיעים לה, גם אם משמעות הדבר שלא ישולמו לה כל תשלומי הוצאות שוטפות.

ד. בכנסת ה-26 תובא בחשבון יתרת ההלוואה שלא נפרעה בעת מתן הלוואה חדשה. כלומר, גובה ההלוואה שסיעה תוכל לקבל בכנסת ה-26 יהיה מחצית ממימון הוצאותיה השוטפות כפול 36 חודשים, בניכוי יתרת ההלוואה שנותרה לה. בכל מקרה לא ייקבעו הוראות המאריכות את משך החזר ההלוואה בכנסת ה-26.

⁷ דוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת העשרים וחמש, עמ' 55-59.

17. שיעור מקדמת מימון הבחירות

בהתאם לסעיף 4 לחוק מימון מפלגות, מקדמת מימון הבחירות, המשולמת לסיעה לאחר הגשת רשימת המועמדים, היא בגובה של 70% מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום הקובע, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק. השלמת המימון משולמת רק לאחר פרסום תוצאות הבחירות.

לפי הבקשה שהוצגה לוועדה הציבורית, שיעור המקדמה האמור מקשה על התנהלות הסיעות, שכן הן זקוקות לכספים בתקופת ניהול מערכת הבחירות, והותרת חלק ניכר מתשלומי המימון לשלב פרסום תוצאות הבחירות מביאה לדחיית תשלומים ופוגעת בעובדים וספקים. לפיכך נשמעה ההצעה להגדיל את שיעור המקדמה ל-80% מיחידת מימון. עוד נטען כי גם אם השינוי יגדיל את הסיכוי לכך שבמקרים מסוימים המימון הסופי יהיה נמוך מהמקדמה, הרי שהסיעה תוכל (ותהיה חייבת⁸) להתזיר מממון הוצאותיה השוטפות בכנסת הבאה.

אין זו הפעם הראשונה שבה התבקש שינוי שיעור המקדמה לפני הבחירות. בשנת 2014 לקראת הבחירות לכנסת העשרים, נקבע כהוראת קבע כי שיעור המקדמה יהיה 70% מיחידת מימון לכל חבר כנסת במקום 60%, וכהוראת שעה לאותן בחירות נקבע כי השיעור יהיה 85% מיחידת המימון לכל חבר כנסת⁹. בשנת 2019 נקבע כהוראת שעה לבחירות לכנסת ה-23 כי מקדמת המימון תהיה 70% מ-1.31 יחידות מימון.¹⁰

הוועדה הביאה בחשבון את הטענה שהשינוי המבוקש אינו נושא בחובו העלאה של המימון הסופי, וכי עניינו הוא בעיתוי קבלת המימון. ואולם, אין להתעלם מכך שאם סיעה תקבל מקדמה על חשבון מימון הבחירות שלה אך לא תיבחר לכנסת הבאה, החוב שיוותר לה יהיה גדול יותר בשל הגדלת המקדמה. עם זאת, המקרים שבהם סיעה קיבלה מקדמה ולא זכתה במנדטים הם מעטים, והוועדה השתכנעה שהתועלת בתיקון זה עולה על החשש מחוב אבוד.

לאור שיקולים אלה החליטה הוועדה להמליץ על תיקון סעיף 4(א) לחוק כך שבבחירות לכנסת ה-26 שיעור מקדמת המימון לסיעות המיוצגות בכנסת יהיה 80% מיחידת מימון לכל חבר כנסת, ולעניין סיעות המיוצגות בכנסת המונות פחות מעשרה חברים כאמור בסעיף 4(א1) – השלמה כנגד ערבות של עד 80% מעשר יחידות מימון.

18. יחידת המימון המתווספת למימון הבחירות

סעיף 3 לחוק מימון מפלגות עוסק בחישוב מימון הבחירות שנעשה לאחר פרסום תוצאות הבחירות, וקובע כי בין שמדובר בסיעה חדשה שתקבל מימון של יחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה ובין שמדובר בסיעה ותיקה שתקבל מימון לפי "שיטת הממוצעים" בין הכנסת היוצאת לכנסת החדשה, תתווסף למימון יחידת מימון אחת נוספת. יחידה זו, בשונה מיתר מרכיבי המימון, אינה מושפעת מגודל הסיעות, ולכן באופן יחסי היא מיטיבה עם הסיעות הקטנות. מסיבה זו, ובהתחשב בכך שישנן הוצאות שהן אחידות ונדרשות לכל הסיעות, הוצגה בפני הוועדה הציבורית בקשה להגדיל את התוספת האחידה ל-1.4 יחידות מימון.

⁸ סעיף 4(ג) לחוק מימון מפלגות.

⁹ סעיפים 15(1) ו-20 לחוק מימון מפלגות (תיקון מס' 33 והוראת שעה), התשע"ה-2014.

¹⁰ סעיף 14(א)(3) לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף-2019.

אין זו הפעם הראשונה שבה נדון שינוי מסוג זה בדרך של הוראת שעה. לקראת הבחירות לכנסת ה-23, תוקן החוק כך שהתוספת האחידה תהיה בשיעור של 1.81 יחידות מימון.¹¹ לקראת הבחירות לכנסת ה-25, נקבע כי התוספת האחידה תהיה בשיעור של 1.4 יחידות מימון.¹²

לאור תכלית התוספת האחידה החליטה הוועדה הציבורית להיענות לבקשה זו ולהמליץ על תיקון סעיף 3 לחוק כך שבבחירות לכנסת ה-26 התוספת האחידה למימון הבחירות לסייעה תהיה 1.4 יחידות מימון במקום יחידה אחת. חשב הכנסת העריך את העלות של תוספת זו בכ-5.7 מיליון ש"ח (לפי יחידת המימון המעודכנת ובתלות במספר הסיעות שייבחרו).

19. תיקונים לטובת מפלגות חדשות שאינן מיוצגות בכנסת

חוק מימון מפלגות נותן עדיפות משמעותית למפלגות המיוצגות בכנסת לעומת מפלגות "חדשות". ייתכן כי הדבר הוא בלתי נמנע נוכח שיטת המימון הנהוגה אצלנו, אך סוגיה זו נדונה יותר מפעם אחת בבית המשפט העליון (החל מבג"ץ ברגמן הידוע בו נפסלה לראשונה חקיקה ראשית הפוגעת בשוויון¹³), ואף חייבה את חקיקת כל הוראות השעה שעסקו בנושאים הנדונים במסמך זה ברוב של 61 חברי כנסת כמצוות סעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת בשל הפגיעה בשוויון. כמו כן, וכדי לפתוח במידה מסוימת את דלתות בית המחוקקים גם בפני מפלגות חדשות, נכללו בחוקים אלה הוראות שתכליתן להיטיב במידה מסוימת עם מפלגות חדשות.

בהתחשב בהטבות הכלולות במסמך זה, ולאור בקשות שהוצגו בפניה, ממליצה הוועדה הציבורית גם הפעם לקבוע שתי הוראות שיהיו ייחודיות למפלגות / רשימות מועמדים חדשות שאינן מיוצגות בכנסת. יצוין כי תכלית הוראות אלה אינה חשש מחובות אבודים, שכן כל הכספים המשולמים למפלגות בטרם נבחרו לכנסת ניתנים להן כנגד ערבות שהכנסת רשאית לחלט מרגע שחלה חובת השבה של הכספים.

א. הקדמת מועד הזכאות לקבלת מקדמה כנגד ערבות

סעיף 7 לחוק אוסר על בנקים לסרב סירוב בלתי סביר לפתוח חשבון עו"ש למפלגה ולנהל חשבון בבנק, אך הוא מוסיף כי "אין חובה לתת שירות שיש בו משום מתן אשראי להן." לפי המידע שנמסר לוועדה, מפלגות שאינן מיוצגות בכנסת מתקשות מאד לקבל הלוואות מתאגידים בנקאיים, אף כאשר יש להן ערבים, והבנקים גובים עמלות משמעותיות ודורשים ערבות גבוהה יותר מההלוואה.

על מנת לצמצם את אי-השוויון מול סיעות הכנסת, הזכאיות לקבל עוד לפני הגשת רשימות המועמדים הלוואות ומימון הוצאות שוטפות (קרי: במהלך כהונת הכנסת היוצאת), ולאור ההמלצה במסמך זה שעניינה דחייה של פירעון הלוואות לכנסת הבאה, מוצע לקבוע בחוק כי מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת ושהודיעה לחשב הכנסת, על גבי טופס שיוכן לשם כך, על כוונתה להתמודד בבחירות לכנסת ה-26, תהיה זכאית לקבל מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 2 יחידות מימון החל מהיום הקובע, במקום לאחר הגשת רשימת המועמדים. תנאי לכך יהיה הפקדת ערבות כאמור בסעיף 4(א) לחוק, והודעה לחשב הכנסת על פרטי חשבון הבנק ורואה החשבון שלה, כאמור בסעיף 6 לחוק.

¹¹ סעיף 14(א) לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף-2019.

¹² סעיף 3(2)(א) לחוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022.

¹³ בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר.

לאחר הגשת רשימות המועמדים – אם יתברר שהמפלגה לא הגישה רשימת מועמדים, תחולט הערבות מיד; אם הוגשה רשימת המועמדים, תוכל המפלגה לקבל את יתרת המקדמה המגיעה לה לפי סעיף 4(א2) לחוק.

ב. הגדלת מקדמת מימון הבחירות כנגד ערבות

סעיף 4(א2) לחוק קובע כי מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת והגישה רשימת מועמדים רשאית לבקש מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות של בשיעור של 70% מעשר יחידות מימון, כנגד ערבות.

מחסיבות שפורטו לעיל נקבעו בעבר הוראות שעה שהגדילו את שיעור המקדמה לעשר יחידות מימון מלאות.¹⁴ בדומה, ממליצה הוועדה הציבורית כי גם בבחירות לכנסת ה-26 תהיה הזכאות של רשימות מועמדים שהגישו מפלגות שאינן מיוצגות בכנסת **למקדמה בשיעור של 10 יחידות מימון**, כנגד ערבות. יובהר כאמור, כי אם המפלגה קיבלה מקדמה של 2 יחידות במועד מוקדם יותר לפי המוצע בסעיף א' לעיל, תהיה זכאותה לאחר הגשת רשימת המועמדים רק ליתרת המקדמה.

לסיכום, מסמך זה כולל החלטה בדבר הגדלת יחידת המימון בבחירות לכנסת ה-26, ולצידה המלצות לתיקון חוק מימון מפלגות כהוראת שעה לבחירות אלה. העלות הכוללת של השינויים האמורים מוערכת על ידי חשב הכנסת בכ-33 מיליון ש"ח, נוסף להטבות שעיקרן פריסת חובות ושינוי במועדי תשלום המימון. הוועדה הציבורית רואה את הנושאים המפורטים במסמך זה כקשורים זה לזה, מאזנים בין מפלגות גדולות לקטנות ובין מפלגות ותיקות לחדשות, ומצמצמים ככל האפשר את אי-השוויון ואת החשש מחובות אבודים. **ההמלצה היא כי תיקוני החקיקה יאומצו כמקשה אחת.** מצ"ב נוסח מוצע להצעת החוק.



מר אלעד מלכא
חבר הוועדה



פרופ' דוד האן
חבר הוועדה



ד"ר רון שפירא
יושב ראש הוועדה
שופט ונשיא (בדימוס) של בית
משפט מחוזי

¹⁴ סעיף 3(א) לחוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019; סעיף 14(א3) לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"פ-2019; סעיף 3(ב2) לחוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022.

הצעת חוק מימון מפלגות (הוראת שעה - מימון הבחירות לכנסת העשרים ושש), התשפ"ו-2026

- מימון
הבחירות
לכנסת
העשרים
ושש
1. לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושש יקראו את חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973¹⁵ (להלן – חוק המימון), כך:
- (1) בסעיף 3, בכל מקום, במקום "השווה ליחידת מימון אחת" יבוא "השווה ל-1.4 יחידות מימון";
- (2) בסעיף 4 –

(א) בסעיף קטן (א)(1), במקום "70%" יבוא "80%";

(ב) בסעיף קטן (א)(1), במקום "70%" יבוא "80%";

(ג) בסעיף קטן (א)(2), במקום "70% מעשר יחידות מימון" יבוא "עשר יחידות מימון";

(ד) אחרי סעיף קטן (א)(2) יבוא:

"(א3) מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת ה-25 אשר הודיעה לחשב הכנסת, החל ביום הקובע, על כוונתה להגיש רשימת מועמדים לכנסת ה-26, רשאית לבקש מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות שלה בשיעור של שתי יחידות מימון, ובלבד שהפקידה כתב ערבות כאמור בסעיף קטן (א)(2) וקיימה את התנאים המפרטים בסעיף 6(א)(2) עד (4); מקדמה כאמור תובא בחשבון לעניין סכום המקדמה שלו זכאית רשימת המועמדים שהגישה אותה מפלגה לפי סעיף קטן (א)(2); לא הגישה המפלגה רשימת מועמדים לכנסת ה-26 – תמומש הערבות ללא דיחוי."

- הלוואות
לסיעות
2. על אף האמור בסעיף 7 לחוק המימון ובסעיף 4(א) לחוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022¹⁶ –

(1) ביקשה סיעה לקבל הלוואה לפי סעיף 7 לחוק המימון, לאחר כינונה של הכנסת העשרים ושש, יובאו בחשבון לעניין סכום ההלוואה שהיא זכאית לו לפי סעיף קטן (ב)(1) לסעיף האמור גם הלוואות שניתנו לאותה סיעה בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים וחמש וטרם נפרעו;

(2) לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים וחמש יקראו את סעיף 7 לחוק המימון כך, לפי העניין:

(א) לא יבוצע ניכוי לפי סעיף קטן (ב)(2) ממימון ההוצאות השוטפות המשולמות מיום תחילתו של חוק זה ועד היום האחרון להגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26;

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "תנוכה יתרת ההלוואה" יקראו "תנוכה מחצית מיתרת ההלוואה".

¹⁵ ס"ח התשל"ג, עמ' 52.
¹⁶ ס"ח התשפ"ב, עמ' 898.